

0008984-81.2017.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... foi firme em afirmar que os autores do roubo estavam usando armas de fogo. É de se observar que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

“ROUBO – Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0008984-81.2017.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008984-81.2017.8.26.0032

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 369/2017 - 1º Distrito Policial de Araçatuba, 4511/2017 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS WILLIAM RODRIGUES

Vistos.

DOUGLAS WILLIAM RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, c.c. os artigos 29, “caput”, e 70, “caput”, todos do Código Penal, porque, no dia 12 de abril de 2017, por volta das 02h00, defronte da residência situada na Rua Caigangs,

322, Bairro Jardim Nova Yorque, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, à pessoa de Erik Aparecido Coronado, subtraiu, para si, o automóvel Fiat/Uno Way 1.0 E, de cor prata, placas GIH-7751 - São José do Rio Preto/SP, ainda não avaliado, além de 01 aparelho de telefonia celular, da marca Motorola, modelo Moto G2; 01 notebook, da marca HP, e 01 HD, da marca Motorola, avaliados em R\$ 2.450,00 (fls. 34), pertencentes à sobredita vítima, e 05 camisetas; 01 par de sapatênis; 01 calça jeans; 01 mochila, tipo bolsa, de cor vermelha e 01 pijama, avaliados em R\$ 580,00 (fls. 34), pertencentes a Joacyr Pedro Ellero.

Recebida a denúncia (fls. 135), o acusado foi devidamente citado (fl. 154) e apresentou defesa preliminar (fls. 160/165).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as duas vítimas, uma testemunha comum, procedendo-se ao interrogatório do réu (fls. 235/237 e 270/276).

Em memoriais finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a I. Defesa, por sua vez, requereu a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu, a improcedência da ação penal, por falta de provas, com a absolvição do acusado, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal e do concurso formal de crimes (fls. 270/273).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/11, pelo relatório de investigação de fl. 29, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl. 12/14, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico de fl. 32 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito, alegando que está sendo perseguido injustamente pelos policiais.

Em que pese a negativa do acusado, a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, aliada aos demais elementos colhidos no inquérito, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, a vítima Joacyr Pedro Ellero disse que estava em companhia de Erick, pois iriam fazer uma viagem a trabalho; estava no interior de sua residência, enquanto Erick o aguardava do lado de fora com o carro; ouviu um barulho estranho e, ao sair, Erick relatou que tinha sido vítima de roubo; não chegou a ver os autores do crime; Erick disse que estes estavam armados; no interior do veículo estavam algumas peças de roupa de sua propriedade que foram subtraídas.

A vítima Erik Aparecido Coronado afirmou que estava defronte a residência de Joacyr, para irem a São Paulo; enquanto aguardava, foi rendido por pessoas armadas, que levaram o veículo; eram 4 indivíduos, sendo que dois estavam com armas de fogo; no carro estavam bens de sua propriedade, da empresa onde trabalhava e de seu colega Joacyr; reconheceu um dos autores, com absoluta certeza, na Delegacia de Polícia, por meio de fotografia e por imagens de vídeo, relacionadas a outros crimes praticados com o veículo subtraído; nas imagens do roubo em uma farmácia, reconheceu as roupas usadas por um dos autores; foram mostradas imagens de diversas pessoas, tendo reconhecido apenas o réu; em Juízo, reconheceu, com absoluta certeza, o réu como sendo um dos autores do crime.

O policial civil Ronivaldo Carlos Nogueira afirmou que houve dois crimes de roubo em farmácias da cidade; durante as investigações, o réu e outros comparsas foram presos; a vítima Erick foi levada a Delegacia, onde reconheceu o réu por fotos e filmagens; o carro da vítima foi utilizado nos roubos às farmácias.

Conforme se vê, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e robusto o suficiente para reconhecer a responsabilidade penal do acusado. As declarações dadas pelas vítimas estão em consonância com os depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo e confirmam a prova indiciária produzida nos autos.

Inclusive, no caso concreto, a vítima Erick foi firme em afirmar que os autores do roubo estavam usando armas de fogo. É de se observar que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

“ROUBO – Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação.” (TACrimSP - Ap. nº 1.023.801/3 - Limeira - 7ª Câmara - Rel. Juiz José Habice - J. 05.09.96 - v.u).

“ROUBO – Palavra da vítima - Prova - Relevância - Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes.” (TACrimSP - Ap. nº 742.869/8 - 5ª Câmara - Rel. Walter Swensson - J. 19.08.92 - RJDTACRIM 16/149).

E no que tange ao reconhecimento do réu em sede policial, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que eventual descumprimento de formalidade não anula o reconhecimento do acusado. No caso concreto, é certo que a vítima Erick reconheceu-o sem sombra de dúvidas, inclusive, em Juízo, não havendo, pois, qualquer desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pela destreza e fraude. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Fragilidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Inobservância do artigo 226, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento do acusado. Condenação mantida. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal. Não cabimento. Qualificadora de ordem subjetiva. Dosimetria da pena e regime para o seu cumprimento que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 0026752-11.2014.8.26.0554; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Em relação ao reconhecimento da figura do concurso formal de crimes, esta deve ser afastada, uma vez que a conduta do réu objetivou a ofensa apenas ao patrimônio da vítima Erick, que estava da direção do veículo. Aliás, depreende-se das provas que o roubo em questão serviu para o réu e seus comparsas conseguirem veículo para, então, praticarem novos crimes.

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes (fls. 203/204), aumento a pena-base em um sexto, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a agravante de reincidência (fls. 200/201), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 anos 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Reconhecidas duas causas de aumento de pena, majoro a pena em dois quintos, fixando-a em 07 anos 07 meses e 14 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa. Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada.

O regime para o desconto das penas corpóreas fixadas será, para ambos os acusados, inicialmente no fechado, porque, além das graves consequências às vítimas no caso concreto, o roubo é crime grave, que revela a temibilidade do agente. “É ele que vem gerando clima de violência e intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo” (JUTACRIM 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seus autores, adotando-se a pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal (RJDTACRIM 5/146, 10/119, 16/141, 143 e 145, 17/165, 18/112, 19/156 e 162, 20/147 e 157, 21/383; RT 697/313, 669/331; JUTACRIM 91/116 e 94/334).

O valor unitário das penas de multa fixadas é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo, que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o réu DOUGLAS WILLIAM RODRIGUES, como incurso nas penas do artigo art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro processo não estiver preso, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva.

Transitado em julgado, o réu terá seu nome lançados no livro “Rol dos Culpados”.

O réu arcará com o pagamento de taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 23 de fevereiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA